

General Purchase Conditions

GENERAL PURCHASE
CONDITIONS

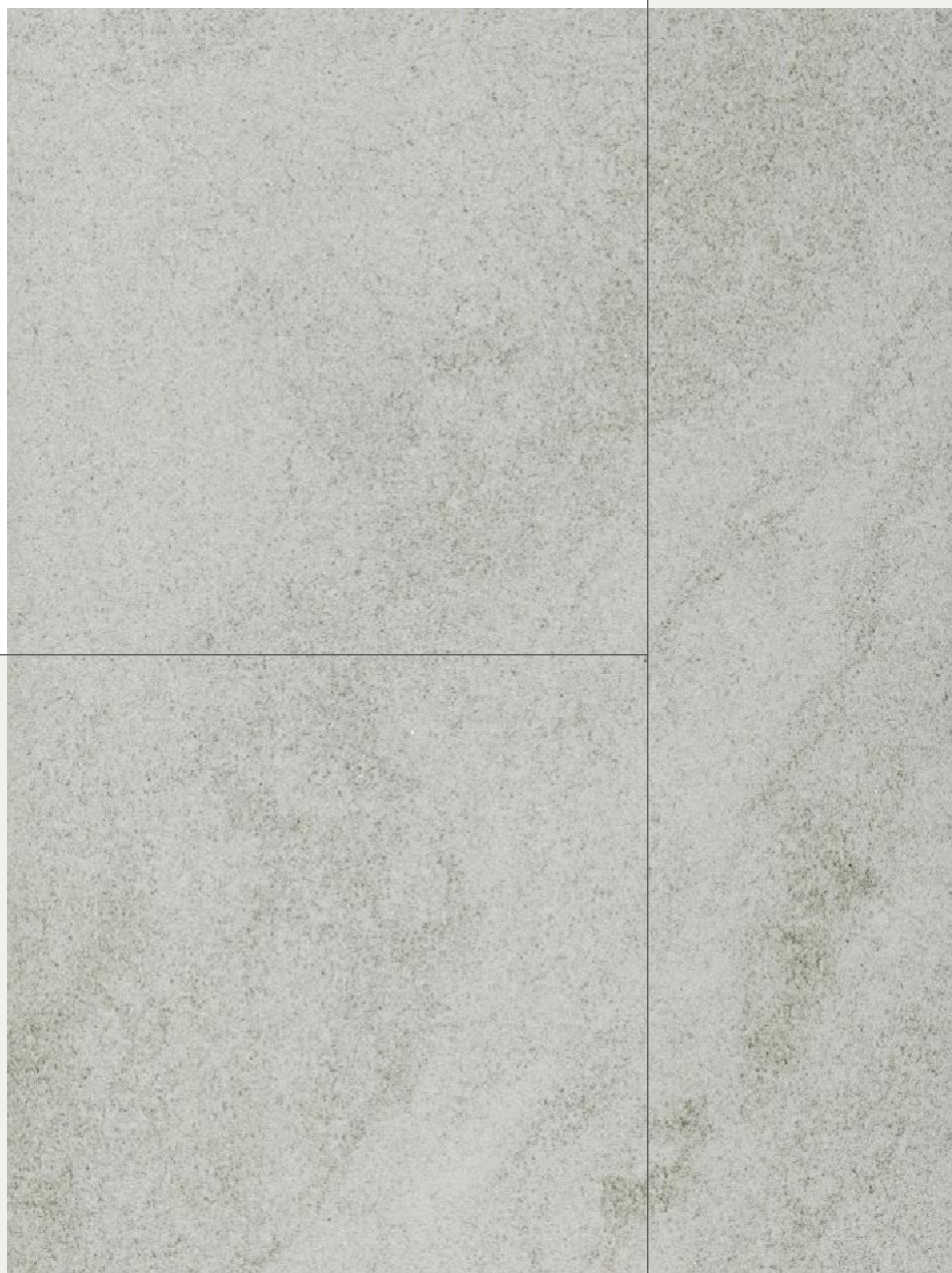
SILESTONE

—

DEKTON

—

SENSA



TECHNICAL
CONTENT

Índice | Content

ES → Condiciones Generales de Compra 4

EN → General Purchase Conditions 10

Condiciones Generales de Compra

Las órdenes de compra por parte de COSENTINO GLOBAL, S.L.U., directamente o a través de cualquiera de las sociedades del grupo Cosentino (en adelante, "COSENTINO"), implican la aceptación por el proveedor/ suministrador de las presentes condiciones generales de compra. Éstas prevalecerán sobre las condiciones de venta o suministro que puedan figurar en cualquier documento del proveedor.

1. Alcance

Las presentes Condiciones Generales serán de aplicación a todas las adquisiciones de bienes y servicios que COSENTINO realice para su actividad. Se exceptúan del referido ámbito de aplicación las adquisiciones de bienes y servicios realizadas al amparo de una relación contractual específica.

Cualquier tipo de excepción a la aplicación de las Condiciones Generales sólo tendrá eficacia en el supuesto de que haya sido aceptada expresamente por COSENTINO, siendo únicamente extensibles a aquellos casos concretos y específicos aceptados por COSENTINO y no a cualquier otra compra pactada con el proveedor. Asimismo, será nulas y sin valor las condiciones y especificaciones, contradictorias con estas Condiciones Generales, que el proveedor inserte en cualquier documento cruzado entre las partes.

La contratación tendrá como alcance, aparte de lo que se detalle específicamente en el pedido correspondiente, todo aquello

requerido hasta el cumplimiento total de sus obligaciones por el proveedor conforme a las especificaciones técnicas que, en cada caso, se hayan establecido.

2. Obligaciones de Cosentino

COSENTINO en el ámbito de la ejecución de los pedidos amparados en estas Condiciones Generales de Compra será responsable del pago del precio de los bienes y/o servicios objeto de suministro en la forma fijada para caso concreto.

Asimismo, COSENTINO a través de su personal facilitará la interlocución con el proveedor a los efectos de transmitir toda la información y/o documentación necesaria para el cumplimiento del pedido.

Para aquellos supuestos en que COSENTINO se comprometiera a realizar un volumen mínimo de compra de productos, tal obligación se mantendrá mientras lo permitan las condiciones del mercado.

3. Obligaciones y responsabilidades de los suministradores

Los proveedores sujetos a las presentes Condiciones Generales se obligan frente a COSENTINO a:

→ Realizar los suministros en las condiciones y especificaciones contenidas en el pedido que al efecto realice COSENTINO así como a cumplir todas las obligaciones inherentes a la relación contractual entre las partes.

Cualquier modificación en la composición del producto suministrado tiene que ser notificado por escrito y expresamente autorizada por el Responsable de Compras de la categoría correspondiente.

→ Emitir una factura que cumpla con los requisitos establecidos en los artículos 6 y 7 del RD 1619/2012 de facturación o cualquier otra regulación que pueda resultar de aplicación, así como incluir en la misma el número de pedido otorgado por COSENTINO.

→ Las facturas se enviarán, según Procedimiento de Atención al Proveedor de la siguiente forma:

1. Facturas electrónicas o emitidas en pdf: facturascosentino@novabpo.com y en copia atencionalproveedor@cosentino.com

2. Factura física: Cosentino S.A.U., Apartado de correos, 37, 08080 Barcelona.

3. Por mensajería a: C/. Alava, 140 5ª planta. 08018 Barcelona.

→ En el caso de que COSENTINO lo solicite, el proveedor se dará de alta en el portal de proveedores de COSENTINO, y realizará los trámites establecidos al efecto en el mencionado portal.

→ Cumplir con todas las instrucciones que a los efectos de la materialización del suministro le indique COSENTINO aun cuando resulten complementarias y/o modificativas del pedido sobre el que se sustenta la relación contractual.

→ Actuar en el ámbito de cumplimiento de sus obligaciones como empresario independiente, siendo plenamente responsable de la selección y vigilancia del personal encargado de la ejecución del pedido. Con carácter específico, el proveedor será plenamente responsable del cumplimiento de todas las obligaciones que vengan impuestas por la normativa vigente en materia fiscal, laboral, de Seguridad Social, así como en materia de prevención de riesgos laborales y medio ambiente que resulte de aplicación en la jurisdicción correspondiente al suministro.

→ Con independencia de cualquier documento que le pudiera ser requerido por COSENTINO, el proveedor, en caso de estar domiciliado en España, se obliga a presentar, con carácter previo al inicio del suministro, los documentos que acrediten que se encuentra al corriente de pagos con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

Asimismo, los proveedores que presten sus servicios dentro de las instalaciones de COSENTINO en Almería (España) deberán acreditar mensualmente copia de los TC-1 y TC-2.

→ Entregar a requerimiento de COSENTINO toda la documentación acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones técnicas, fiscales, administrativas, laborales.

→ Mantener indemne a COSENTINO de cuantas reclamaciones se pudieran derivar por los daños causados a materiales y personales, propios de los proveedores o de cualquier tercero, entendiéndose por tales daños, con carácter enunciativo, y no limitativo, la pérdida y/o destrucción de propiedades, muerte, enfermedad o lesiones de su personal, sus subcontratistas, o cualquier terceros, que se deriven de la ejecución por parte del proveedor del correspondiente suministro.

→ Responder ante COSENTINO, o cualquier otra sociedad integrada en su Grupo, por daños, causados directamente o a través de sus

subcontratistas, consistentes en pérdida o destrucción de propiedades, muerte enfermedad, enfermedad o lesiones a su personal, que se deriven del incumplimiento defectuoso, por acción u omisión, de las obligaciones que vinculan al proveedor de acuerdo con las presentes Condiciones Generales de Compra.

→ Nombrar una persona de su organización que tendrá las facultades necesarias para actuar como representante ante COSENTINO quien será interlocutor para cualquier incidencia que se pudiera derivar del cumplimiento del pedido.

4. Condiciones económicas

Los precios convenidos con el proveedor, y fijados en el correspondiente pedido, se considerarán fijos a todos los efectos y deberán de mantenerse inalterables por parte del proveedor. Para aquellos supuestos en los que específicamente se hayan pactado precios unitarios, el precio final a satisfacer por COSENTINO al proveedor será el que resulte de aplicar los citados precios por el número efectivo de unidades suministradas.

Los precios incluyen todo aquello que es específicamente objeto de pedido, así como todo aquello que el proveedor deba de aportar para el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo, sin carácter limitativo, embalajes, seguros y transporte (de acuerdo con el INCOTERM concreto pactado por las partes) y únicamente excluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido, o impuesto de similar naturaleza, que aparecerá reflejado como partida independiente.

En ningún caso existirá obligación de COSENTINO de pagar aquellas unidades que no consten específicamente recogidas en el pedido o, en su caso, aceptadas expresamente y por escrito por parte de COSENTINO. El pago del precio no supondrá, en ningún caso, liberación para el proveedor de aquellas obligaciones que se encontraran pendientes de cumplimiento ni la renuncia de COSENTINO a ejercitar cuantas acciones pudieran corresponderle en defensa de sus derechos e intereses.

Para aquellos suministros que, pactados como entrega a fecha fija, se hubieran realizado entregas parciales a cuenta por

el proveedor, no precederá la emisión de factura alguna hasta que no se haya cumplido el pedido en su totalidad. Asimismo, a los efectos de cómputo de fechas de entrada de factura no se tendrán en cuenta aquéllas que no cumplan los requisitos generales en materia de facturación o los específicos anteriormente referidos.

5. Forma de pago

Con carácter general, los pagos se realizarán en la forma y divisa que figure en el pedido correspondiente.

Los pagos se realizarán en el plazo que se establezca en el contrato y/o la hoja de pedido.

El plazo de pago que debe cumplir COSENTINO, si no hubiera fijado fecha o plazo de pago en la hoja de pedido o contrato, será de sesenta (60) días naturales desde la más tardía de las siguientes fechas:

1. La fecha de recepción de la factura correspondiente por medios electrónicos, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la factura, y la recepción por COSENTINO.
2. La fecha de envío de la notificación de conformidad o disconformidad al proveedor/ suministrador por parte de COSENTINO conforme al procedimiento establecido en la cláusula 8 de estas Condiciones Generales o, en caso de que COSENTINO no hubiese notificado su conformidad o disconformidad, desde el día siguiente a la terminación del plazo previsto en la citada cláusula 8 para la comprobación, incluso cuando hubiera recibido la factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad.
3. La fecha de entrega de la mercancía, en caso de haberse incluido el procedimiento en el contrato u hoja de pedido correspondiente para la comprobación de la conformidad de la mercancía, incluso si se hubiera recibido la factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad.

El plazo de pago aquí previsto prevalecerá, en cualquier caso, salvo que en el correspondiente Pedido se

prevea un plazo distinto que, en este caso, prevalecerá el establecido en este último.

Sin perjuicio de lo anterior, el pago del precio por parte de COSENTINO no supone la declaración de conformidad con el suministro ni renuncia a los derechos que por causa del suministro pudiera corresponderle frente al proveedor.

COSENTINO se reserva el derecho a compensar los pagos con partidas acreedoras que, por cualquier título, pudiera tener frente al proveedor. El proveedor/suministrador deberá hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a COSENTINO en el plazo que se establezca en el contrato, la hoja de pedido o la factura correspondiente y, en cualquier caso, no más tarde de la fecha en la que se cumplan quince (15) días naturales a contar desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o de la prestación de los servicios.

6. Cesión de derechos y créditos

El proveedor no podrá ceder su posición a terceros salvo en el caso que medie aceptación expresa por parte de COSENTINO. En este mismo sentido, el proveedor no podrá realizar ningún tipo de disposición, gravamen, y/o compromiso, total o parcial, sobre los derechos de crédito de los que sea titular salvo que quede expresamente autorizado para cada operación concreta. Por su parte, COSENTINO podrá libremente ceder su posición contractual a cualquier otra entidad perteneciente al mismo grupo de empresas, bastando para ello la comunicación que realice al proveedor a los efectos oportunos.

7. Controles de calidad

El proveedor deberá de inspeccionar, a través del Organismo de Control que resulte competente, aquellos productos/ servicios sujetos requisitos legales (reglamento técnico, seguridad, medio ambiente, etc..) y/o, en su caso, según se especifique en las condiciones particulares de cada pedido.

COSENTINO tendrá derecho a efectuar las inspecciones de producto que considere convenientes y exigir cuantos ensayos considere necesarios para verificar la adecuación de los bienes y servicios con las especificaciones propias de cada

producto. Para la realización de las inspecciones/ensayos, cuyos gastos serán asumidos por el proveedor, COSENTINO tendrá libre acceso a las instalaciones y procesos de fabricación.

8. Aceptación de la mercancía

Una vez llegada la mercancía al lugar indicado al proveedor, será descargada según las indicaciones de COSENTINO, momento en que la misma se considerará entregada siempre que, aparentemente, cumpla las condiciones y características pactadas, reservándose el derecho de reclamación o devolución por parte de COSENTINO para el supuesto de que los suministros no cumplieran las especificaciones indicadas. COSENTINO, a tales efectos, dispondrá de un plazo de treinta (30) días naturales a contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios para realizar la correspondiente comprobación o aquel otro plazo mayor que legalmente se pueda aplicar conforme a la legislación aplicable a COSENTINO.

El proveedor garantizará, en todo momento, que la mercancía se encuentra en buenas condiciones, libre de cualquier defecto, de acuerdo con las especificaciones técnicas pactadas, así como su adecuación e idoneidad para la finalidad expresa o implícitamente conocida por el proveedor y que las mismas corresponden a las especificaciones reflejadas en el pedido.

Cualquier elemento o trabajo para la correcta ejecución del pedido, incluido montaje e instalación y/o su puesta en marcha, se considerará incluido en el mismo aunque no se mencionase expresamente en el referido documento. Siempre que algún elemento o trabajo necesario para la correcta ejecución del pedido fuese omitido de las especificaciones, el proveedor deberá de salvar esta omisión, sin que pueda pretender para ello una elevación del precio fijado.

9. Penalizaciones por retraso e incumplimiento de especificaciones

Si existieran deficiencias en los bienes y servicios suministrados que, independiente de su causa, tanto en sus características de fabricación

como en su capacidad de rendimiento, COSENTINO podrá aplicar una penalización igual a la anteriormente pactada hasta que por el proveedor se proceda a la sustitución o reparación del producto defectuoso.

Asimismo, para el caso de que el proveedor tuviera que repetir trabajos y/o procesos por defectos anteriores al cumplimiento total del suministro, el proveedor se obliga a asumir los costes necesarios para reparar tal incidencia.

10. Seguros

Sin perjuicio de la responsabilidad ilimitada que resulte como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones, el proveedor se obliga a, durante el periodo de vigencia del pedido, a mantener en vigor por su cuenta y cargo, los siguientes seguros emitidos por compañías de reconocida solvencia:

→ Seguro de accidentes y enfermedades profesionales de todos los trabajadores asignados al cumplimiento del pedido, de acuerdo con la normativa que en todo momento resulte de aplicación, incluyendo las leyes de origen que corresponda a los trabajadores expatriados.

→ Seguro de transporte de los bienes objeto de pedido, de acuerdo con las particularidades del INCOTERM pactado entre las partes.

→ Seguro de responsabilidad civil empresarial, incluyendo las coberturas de responsabilidad civil patronal, producto y contaminación por una cobertura adecuada a las características del pedido correspondiente. Este seguro se deberá de mantener en vigor hasta la finalización del periodo de garantía que, en su caso, resultara de aplicación. En dicho seguro deberá de figurar COSENTINO como asegurado adicional.

A requerimiento de COSENTINO el proveedor deberá de hacer entrega de certificado de contratación de los seguros anteriormente referidos, considerándose el incumplimiento de tal obligación como causa de resolución por causa imputable al proveedor.

11. Plazo de garantía

El proveedor garantiza a COSENTINO los productos o servicios objeto de suministro contra todo defecto, ya sea visible u oculto, de diseño y fabricación

por un periodo de dos años desde la entrega o puesta en servicio, o desde el momento de su descubrimiento cuando se tratase de un vicio oculto. Durante el periodo de garantía el proveedor estará obligado a reponer o reparar los elementos que resulten defectuosos. Los costes de reparación y/o reposición serán de cuenta y cargo exclusivos del proveedor.

En caso de que las reparaciones o ajustes no se realicen en el plazo fijado por COSENTINO, ésta podrá realizarlos por sí misma, o por encargo a terceros, siendo los gastos que se generen por cuenta del proveedor y sin pérdida, en ningún caso, del periodo de garantía.

Cuando así le sea requerido por COSENTINO el proveedor deberá de garantizar un stock mínimo de seguridad de tal forma que el suministro se encuentre asegurado.

12. Condiciones de envío y entrega

Cuando resulte de aplicación por las características del suministros, todos los paquetes, cajas, bultos, etc., deberán de tener el embalaje adecuado para su transporte y almacenamiento, siendo el proveedor responsable por todos los daños que traigan causa de protecciones inadecuadas.

Los materiales deberán de ir acompañados de albarán detallando la mercancía que se incluya en el envío y, en lugar bien visible, el número de pedido al que corresponda.

13. Impuestos

Cuando se trate de productos o servicios suministrados por un proveedor español, COSENTINO asumirá los impuestos que le correspondan de conformidad con la normativa fiscal aplicable en cada momento.

Cuando se trate de bienes o servicios suministrados por proveedores extranjeros desde fuera de España los impuestos se aplicarán de la siguiente forma:

→ El proveedor asumirá el pago de todos los impuestos, cargas y gravámenes del país de origen de la mercancía o servicio y de aquellos por los que transite hasta su entrega en destino, así como los impuestos que puedan gravar en España

(o en el país de destino de que se trate) por los beneficios obtenidos por la venta correspondiente así como la retención en la fuente aplicable.

→ COSENTINO asumirá el IVA, los aranceles y los gastos de despacho de aduana de los productos que importe, salvo que el INCOTERM pactado disponga otra cosa.

14. Derechos de propiedad industrial e intelectual

El proveedor de forma irrevocable garantiza a COSENTINO que cuenta con las patentes, licencias, y demás de la propiedad industrial e intelectuales necesarios para el cumplimiento del suministro. En caso de que, por falta de alguna de las licencias anteriormente referidas, COSENTINO tuviera cualquier tipo de dificultad o perjuicio en el uso de los bienes o servicios suministrados, el proveedor deberá de mantener indemne a COSENTINO de cualquier demanda, reclamación, gastos, responsabilidad, sanción, coste, pérdida, honorarios profesionales en que COSENTINO pudiera incurrir como consecuencia de incumplimientos imputables al proveedor.

15. Resolución

Tendrán la consideración de causas de resolución de la relación contractual, las siguientes:

→ La muerte o la incapacidad sobrevinida del proveedor o la extinción de la personalidad en el caso de personas jurídicas.

→ El incumplimiento por el proveedor de cualquiera de sus obligaciones.

→ La comprobación por parte de COSENTINO de cualquier incumplimiento, por acción u omisión, respecto de la observancia de las normas fiscales, de Seguridad Social, de prevención de riesgos laborales o la no acreditación de la suscripción y pago de los seguros obligatorios conforme al apartado correspondiente de estas Condiciones Generales.

→ La solicitud de concurso, voluntaria o forzosa, del proveedor o cualquier otra circunstancia que pueda cuestionar la solvencia del Proveedor.

En caso de incumplimiento, COSENTINO tendrá derecho a comunicar la rescisión

total o parcial de la orden de compra o, en su caso, la suspensión de la ejecución en todo o en parte. Para cualquiera de los supuestos anteriores será suficiente la notificación que de forma fehaciente se haga al proveedor.

16. Fuerza mayor

Sólo tendrán la consideración de causas de fuerza mayor con entidad suficiente para relevar a las partes del cumplimiento de sus obligaciones las que a continuación se señalan:

→ Catástrofes naturales oficialmente declaradas como tales.

→ Destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, atentados terroristas, sediciones o tumultos.

→ Huelgas legales que excedan del ámbito empresarial del proveedor y cuya terminación no dependa del mismo.

→ Inaccesibilidad a los puntos de entrega por cierre oficial de las distintas vías de acceso posibles.

17. Clausula Cumplimiento ESG (Environmental, Social and Governance)

COSENTINO ha decidido contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030, aprobada por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015, en la que se establece un plan para alcanzar los objetivos en un plazo de 15 años.

En base a ello, COSENTINO ha incluido en su plan estratégico el compromiso de adaptar su actividad para la consecución de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales vendrán identificados en adelante como "ODS" seguido del número de objetivo que corresponda:

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida de todos.

ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

ODS 8: Promover el crecimiento

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

ODS 9: Industria, innovación e infraestructuras.

ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

ODS 17: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

COSENTINO ha incluido en su proceso de homologación palancas para asegurar el riesgo y el desarrollo sostenible de su cadena de suministro, todo ello alineado con los ODS estratégicos a los que contribuye. Además, se han empezado a considerar estos factores de forma positiva en la toma de decisión, favoreciendo a los CONTRATISTAS que han iniciado el camino de la sostenibilidad en su organización, procesos productivos, servicios y sus propias cadenas de suministro.

El CONTRATISTA declara conocer la mencionada Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible y se compromete a cumplir con la misma y, en particular, con los ODS antes mencionados, en la realización de sus actividades empresariales y en la gestión de sus relaciones con terceros. Concretamente, el CONTRATISTA se compromete, en la medida en que su actividad profesional se lo permita a, como mínimo:

E - MEDIO AMBIENTE

Adoptar las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones medioambientales requeridas por la legislación vigente.

S – SOCIAL

1. Desarrollar políticas de consumo sostenible en los productos que genera su negocio, destinados al cliente final (especificaciones de los materiales, energías utilizadas, etc.).
2. Formar o informar a sus clientes acerca del desarrollo sostenible

- que está aplicando a sus productos y servicios para evitar un impacto negativo a nivel económico, social y de medioambiente.
3. Crear y desarrollar políticas de acción social en las comunidades en las que desarrolla su actividad.
 4. Modernizar sus infraestructuras y reconvertir su modelo productivo a fin de que sea sostenibles en el futuro próximo, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales.
 5. Garantizar que sus prácticas y operaciones respetan los derechos humanos y libertades fundamentales en conformidad, como mínimo, con la Carta Internacional de Derechos Humanos y los principios relativos a los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El CONTRATISTA será, igualmente, responsable de la adopción y cumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud y Prevención de Riesgos Laborales en relación a la protección del trabajo infantil y las mujeres; igualdad de oportunidades; la prohibición de la discriminación; el abuso y el acoso; la libertad de asociación y representación; el trabajo forzado; las condiciones sanitarias higiénicas; así como la legislación vigente en materia de salarios, pensiones y contribuciones a la seguridad social, seguros, impuestos, etc., en relación con todos los trabajadores empleados con cualquier objeto para la ejecución del Contrato, exigidas por la legislación vigente y se asegurará de que estas normas se despliegan adecuadamente en toda su cadena de valor.

G - GOBERNANZA (COMPLIANCE)

En la realización de sus negocios y gestión de sus relaciones COSENTINO cumple con los más altos estándares legales y de ética recogidos en su Código de Ética y Conducta el cual se encuentra a disposición del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA declara haber tenido acceso al mismo y se compromete a cumplir con los mismos principios en la realización de sus actividades empresariales y en la gestión de sus relaciones con terceros.

- En particular, el CONTRATISTA se compromete a:
1. Cumplir todas las leyes, estatutos, reglamentos, códigos y políticas anticorrupción aplicables en materia de lucha contra la corrupción en cualquier jurisdicción. Abstenerse de dar presentes, realizar ofrecimientos o promesas que pudieran corromper o tratar de dañar, directa o indirectamente, a autoridad perteneciente a las organizaciones internacionales, o a cualquier funcionario público o empleado de instituciones o empresas internacionales, nacionales o locales, ya sean públicas o privadas, o en su beneficio o en el beneficio de cualquier otro tercero con el objetivo de provocar una acción u omisión en el ejercicio de sus funciones públicas con el fin de obtener o mantener un contrato en firme u otro beneficio irregular o en favor o proveniente de cualesquiera otras personas que sean relevantes en relación con la negociación de los contratos, el otorgamiento de licencias, permisos u otras autorizaciones públicas o privadas.
 2. A adoptar todas las medidas razonables para evitar que terceras personas sujetas a su control o influencia o actuando en su nombre ofrezcan realicen demandas o propuestas de esta naturaleza, a las funcionarios y cargos anteriormente mencionados.
 3. Dar cumplimiento de las normas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. A este respecto declara que tanto los recursos utilizados en la ejecución del presente contrato, como sus ingresos, provienen de actividades lícitas. Igualmente declara que no se encuentran con registros negativos en listados de prevención de lavado de activos y/o financiación al terrorismo, nacionales o internacionales, ni incurrir en una de las dos categorías de lavado de activos (conversión o movimiento).
 4. Establecer y mantener los mecanismos de control necesarios para asegurar el cumplimiento por sus directivos, administradores, oficiales, empleados, agentes o cualquier otra persona que actúe en su nombre, directa o indirectamente, de la normativa y los principios aplicables.

5. Informar a COSENTINO con carácter inmediato del conocimiento de cualquier hecho que incumpliese la normativa o principios mencionados.
- Penalización y resolución del contrato
- COSENTINO se reserva el derecho de llevar a cabo verificaciones y actividades de control durante la vida del contrato y solicitar al CONTRATISTA que informe sobre el cumplimiento de las normas y obligaciones establecidas de forma general en la siguiente cláusula y de forma específica en el modelo de homologación (en el caso de que el CONTRATISTA deba de pasar el proceso de homologación), no quedando exonerado el CONTRATISTA en caso de no ejercicio de dichas verificaciones y actividades por parte de COSENTINO, y, a tal efecto, COSENTINO podrá solicitar copia de todos aquellos documentos que estime oportunos, para reservarse el derecho de tomar las siguientes medidas:

Penalización:

En el caso de detectarse por parte de COSENTINO desajustes en la información aportada por el CONTRATISTA en el proceso de homologación ESG, se dejará un periodo no superior a 30 días para que él CONTRATISTA subsane o justifique el desajuste. En caso de no obtener respuesta por parte del CONTRATISTA, COSENTINO se reserva el derecho a penalizar al CONTRATISTA un 0,5% por cada mes de retraso en subsanación y hasta un máximo del 2% del total contratado.

Resolución del contrato:

En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de la normativa y principios éticos mencionados en la presente cláusula de forma general y poniendo especial atención en los siguientes puntos, que son líneas rojas del proceso de homologación.

1. Se detecta que el CONTRATISTA ha sido condenado por el uso de trabajo forzado, trabajo en servidumbre o medidas disciplinarias severas.
2. Se detecta que el CONTRATISTA ha sido sancionado por incumplimiento de la legislación social, laboral o ética de los países en los que opera.
3. El CONTRATISTA rechaza acogerse al Código de Ética, Conducta y Cumplimiento Normativo de Cosentino.

4. El CONTRATISTA rechaza los términos y principios del STANDARD IKEA IWAY
5. Se detecta que el CONTRATISTA ha estado involucrado en actividades delictivas relacionadas con las prácticas justas de operación (corrupción, soborno, fraude, blanqueo de capitales, derechos de la propiedad, conductas anti competencia, prácticas anti monopolio y anti-dumping, ventajas competitivas desleales).

COSENTINO tendrá derecho a resolver unilateralmente este contrato y quedará liberado de sus compromisos y obligaciones frente al CONTRATISTA.

Asimismo, el CONTRATISTA deberá mantener indemne e indemnizar a COSENTINO de todas las posibles consecuencias de su incumplimiento (Daño emergente y Lucro cesante).

COSENTINO se reserva el derecho a ejercitar cualquier otra acción judicial que considere oportuna.

18. Protección de datos

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos que los datos personales que subyacen de estas condiciones forman parte de un fichero responsabilidad de COSENTINO, con domicilio Ctra. Baza a Huércal – Overa, Km. 59 – 04860 Cantoria (Almería), con la finalidad de gestionar la relación comercial. Asimismo, las partes garantizan cumplir con el deber de información con respecto a sus empleados cuyos datos personales sean comunicados entre las partes para el mantenimiento y cumplimiento de la relación contractual. La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos de los interesados es la necesidad para la celebración y ejecución del presente contrato, así como el interés legítimo del responsable.

El plazo de conservación de sus datos será de 15 años con motivo de cumplir con las obligaciones legales de la empresa.

No obstante, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad a través de comunicación por escrito a la dirección indicada o ante el Delegado de Protección de Datos gdpr@cosentino.com, aportando fotocopia de su DNI

o documento equivalente e identificando el derecho que se solicita.

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrán interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) o cualquier otra entidad que resulte competente en esta materia.

19. Jurisdicción y Legislación Aplicable

Jurisdicción.

Las partes acuerdan que cualquier controversia o conflicto que pudiera derivarse de la interpretación, cumplimiento, ejecución o resolución del presente contrato será sometido, con carácter previo, a un procedimiento de negociación directa entre las partes, conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1/2025, de 7 de febrero, de eficiencia organizativa del servicio público de justicia.

Dicha negociación deberá iniciarse mediante notificación escrita remitida por cualquiera de las partes a la otra, especificando las cuestiones objeto de controversia. Las partes se comprometen a participar de buena fe en este proceso durante un plazo mínimo de 30 días naturales desde la recepción de la notificación, salvo que acuerden un plazo distinto por escrito.

En caso de no alcanzarse un acuerdo mediante el procedimiento de negociación indicado, las partes se someten expresamente, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Almería, para la resolución de cualquier controversia o cuestión litigiosa que pueda derivarse de la interpretación y/o ejecución del presente Contrato.

Legislación aplicable.

Todas las estipulaciones del presente Contrato se regirán y serán interpretadas de conformidad con las leyes de España. Todos los derechos y responsabilidades explícitos o implícitos resultantes de los términos y condiciones del presente contrato se interpretarán de conformidad con dichas leyes.

20. Orden de prelación

En caso de contradicción entre estas Condiciones Generales de Compra y las particulares que se hubieran acordado con el proveedor, prevalecerán estas últimas.

General Purchase Conditions

The purchase orders issued on behalf of COSENTINO GLOBAL, S.L.U, directly or through the Cosentino group companies (hereinafter, "COSENTINO"), implicate the acceptance by the provider/supplier of the following general purchase conditions. Said conditions shall prevail over any sale conditions that may be present in any of the supplier's documents.

1. Scope

The present General Conditions will be applied to all acquisitions of goods and services realised by COSENTINO as part of their activity. The acquisition of goods and services, and services realised as part of a specific contractual relationship will be excluded from the aforementioned field.

Any type of exception to the application of the General Conditions will only be effective in the case that it has been expressly accepted by COSENTINO, the exception being uniquely extensible to said specific cases accepted by COSENTINO and not to any other purchase agreed with the supplier. Additionally, any conditions and specifications that contradict these General Conditions inserted by the provider in any document exchanged between the parties will be null and void.

The contracting will include, apart from that which is specifically detailed in the corresponding order, everything required in order to completely fulfil the supplier's obligations in line with the technical specifications which, in each case, will have been established.

2. Obligations of Cosentino

Within the remit of the execution of the orders protected under these General Purchase Conditions, COSENTINO will be responsible for paying the price of the goods and/or services that are to be delivered in the manner required for each specific case.

Additionally, COSENTINO, via its staff, will facilitate dialogue with the supplier in order to communicate all information and/or documentation necessary for the fulfilment of the order.

For scenarios in which COSENTINO has committed to purchasing a minimum volume of products, said obligation will be upheld so long as market conditions permit.

3. Obligations and responsibilities of the supplier

Suppliers, subject to the present General Conditions, are obliged before COSENTINO to:

→ Deliver products in line with the conditions and specifications contained in the order as stipulated by COSENTINO in order to fulfil all the obligations inherent to the contractual relation between the parties.

Any change in the composition of the supplied product must be notified in writing and expressly authorized by the Purchasing Manager of the corresponding category.

→ Supply an invoice that complies with the requirements established in articles 6 and 7 of the Royal Decree 1619/2012 o any other regulation that may be applicable relating to billing, including in said document the invoice number provided by COSENTINO.

→ Invoices will be sent, according to Supplier Service Procedure as follows:

1. Electronic invoices or invoices issued in pdf: facturascosentino@novabpo.com and in copy atencionalproveedor@cosentino.com

2. Physical invoice: Cosentino S.A. Apartado de correos, 37, 08080 Barcelona.

3. By courier to: C/. Alava, 140 5ª planta.08018 Barcelona.º In the case that it is required by COSENTINO, the supplier must register with the COSENTINO suppliers' portal and complete the procedures established for this purpose using the aforementioned portal.

→ Comply with all the instructions indicated by COSENTINO for the purpose of order fulfilment even when they are supplementary and/or corrective to the order upon which the contractual relationship rests.

→ Act in the realm of fulfilling their obligations as an independent business person, assuming full responsibility for selection and monitoring of staff tasked with the completion of the order.

Specifically, the supplier will be fully responsible for complying with all the obligations imposed by current labour laws, Social Security or tax regulation,

and the prevention of workplace/ environmental hazards applicable in the jurisdiction corresponding to the supply.

→ Regardless of any document that may be required by COSENTINO, if the supplier is domiciled in Spain is obliged to present, prior to the beginning of supply, documents proving that the supplier is up to date with their Social Security and Tax Agency payments. Additionally, the suppliers that provide their services within COSENTINO facilities in Almería (Spain) must accredit copies of the TC-1 and TC-2 on a monthly basis.

→ Submit, in line with COSENTINO's requirements, all documentation accrediting the fulfilment of the supplier's technical, fiscal, administrative and labour obligations.

→ Indemnify COSENTINO against any claims submitted for damage caused to both materials and persons, belonging to the suppliers or a third party, meaning such damages include but are not limited to the loss and/or destruction of property, death, illness, or injury of their staff, their subcontractor(s), or any other third parties, that derive from the supplier's fulfilment of the corresponding product delivery.

→ Respond to COSENTINO, or any other company integrated in their Group, for damages, caused directly or by their subcontractors, consisting of the destruction of property, death, illness, or injury to their staff resulting from defective performance, by action or omission, of the obligations that bind the supplier in accordance with the present General Purchase Conditions.

→ Name an individual from their organization that will have the necessary faculties to act as a representative to COSENTINO who will be the interlocutor for any incident that originates from the fulfilment of the order.

4. Economic conditions

The prices agreed upon with the supplier, and fixed in the corresponding order, will be considered to be fixed for all intents and purposes and should remain unalterable by the supplier. For events where a specific unit price has been agreed upon, the final price to be paid by COSENTINO to the supplier will be the price resulting from the application of the aforementioned prices to the actual number of units supplied.

The prices include everything that is specifically the content of the order, as

well as everything that the supplier must deliver in order to fulfil their obligations, including, but not limited to, packaging, insurance and transport (in accordance with the INCOTERM agreed on by both parties) and only excluding VAT or taxes of a similar nature, which will be displayed as an independent category.

In no case will COSENTINO be obliged to pay for units which do not specifically make up those collected as part of the order, or where appropriate, accepted expressly in writing on behalf of COSENTINO. The payment of the price will not imply, in any case, the liberation of the supplier from the obligations that are yet to be complied with, nor will COSENTINO renounce their right to act in defence of their rights and interests.

For consignments where a fixed delivery date has been agreed but have been completed through partial deliveries on behalf of the supplier, the invoice will not be released until the order has been completed in its entirety. Additionally, with regard to the calculation of the receipt date of the invoice, orders that do not meet the general requirements for billing or those referred to previously will not be taken into account.

5. Payment method

As a general rule, payments shall be made in the form and in the currency stated in the relevant order. Payments shall be made within the period stipulated in the contract and/or order form. The payment term to be complied with by COSENTINO, if no payment date or term has been fixed in the order form or contract, shall be sixty (60) calendar days from the later of the following dates:

1. The date of receipt of the relevant invoice by electronic means, provided that the identity and authenticity of the signatory, the integrity of the invoice, and the receipt by COSENTINO are guaranteed.
2. The date of dispatch of the notification of conformity or non-conformity to the supplier by COSENTINO in accordance with the procedure laid down in Clause 8 of these General Terms and Conditions or, if COSENTINO has not notified its conformity or non-conformity, from the day following the expiry of the period laid down in the said Clause 8 for verification, even if the invoice or equivalent request for payment has been received by COSENTINO earlier.
3. The date of delivery of the goods, if the procedure for ascertaining the conformity of the goods has been included in the relevant contract or order form, even if the invoice or equivalent request for payment has been received earlier.

The payment term provided for herein shall prevail, in any case, unless a different

term is provided for in the corresponding Order, in which case the term established in the latter shall prevail.

Notwithstanding the foregoing, payment of the price by COSENTINO shall not constitute a declaration of conformity with the supply or a waiver of any claims which COSENTINO may have against the supplier as a result of the supply.

COSENTINO reserves the right to set off payments against any claims it may have against the supplier.

The supplier shall send the invoice or equivalent request for payment to COSENTINO within the period stipulated in the contract, order form, or invoice and in any case not later than fifteen (15) calendar days from the date of actual receipt of the goods or services.

6. Assignment of rights and balances

The supplier cannot cede their position to third parties except in the case that they mediate an express acceptance on behalf of COSENTINO. In this sense, the supplier will not be able to realise any type of provision, charge, and/or commitment, total or partial, regarding the credit rights of the business owner, except when it has been expressly authorised in each specific case.

On its own behalf, COSENTINO will be able to freely cede its contractual position to any other entity pertaining to the same group of businesses, sufficient communication of this will be provided to the supplier for the appropriate purposes.

7. Quality controls

The supplier must inspect, via the relevant Control Body, those products/ services liable to legal requirements (such as technical regulations, security, the environment, etc.) and/or, in each case, according to the specific conditions of each order.

COSENTINO reserves the right to carry out product inspections whenever appropriate and to request as many trials as it considers necessary in order to verify the suitability of the goods and services for each product specification. For the carrying out of inspections/ trials, the costs of which will be met by the supplier, COSENTINO will have unrestricted access to the manufacturing facilities and processes.

8. Approval of goods

Once the goods have arrived at the location indicated to the supplier, they will be unloaded according to COSENTINO protocol, and this will mark the moment when the product will be considered to have been delivered, given that it complies with the conditions and characters agreed upon previously, reserving COSENTINO's right to return or

complain if the product does not meet the indicated specifications. For this purpose, COSENTINO shall have a period of thirty (30) calendar days from the date of receipt of the goods or the provision of the services to carry out the corresponding verification or such other longer period as may be legally applicable in accordance with the legislation applicable to COSENTINO.

The supplier will guarantee, at all times, that the goods are in suitable condition, free of defects, in line with the technical specifications agreed upon, as well as suitable and fit for purpose as expressly or implicitly recognised by the supplier, and that the goods reflect the specifications of the order.

Any element or work relating to the successful completion of the order, including assembly and installation and/or set-up, will be considered to be included as part of the delivery even though this is not expressly mentioned in this document. Whenever an element or task necessary for the correct completion of the order has been omitted from the specifications, the supplier must overcome this omission, without raising the fixed price in order to do so.

9. Penalties for late delivery

and non-fulfilment of specifications

If the goods or services are deficient in any way, irrespective of cause, in their manufactured characteristics or in their performance capacity, COSENTINO can apply a penalty equal to that mentioned previously until the supplier offers a substitute or repairs the product.

Additionally, in the case that the supplier has to repeat works and/ or processes due to prior defects in order to fulfil the order, the supplier is obliged to assume the necessary costs in order to resolve said incidence.

10. Insurance

Notwithstanding the unlimited liability that results from not fulfilling the obligations, the supplier is obliged to, during the order's validity period, maintain at their own expense, the following insurance, to be provided by reputable companies:

→ Professional accident and illness insurance for all employees assigned to work on the order, in accordance with current regulation, to be applied at all times, including the foreign laws that apply to expatriate workers.

→ Transport insurance covering the goods that make up the order, in line with the INCOTERM features agreed upon by both parties.

→ Corporate social responsibility insurance, covering the employer's civil responsibility, the product and contamination by a premium adequate for the corresponding order. This insurance must be maintained in force until the end of the guarantee period applicable in each case. In said insurance, COSENTINO should be included as an additional policyholder.

In line with COSENTINO's requirements, the supplier must provide the certificate(s) for the insurance referred to previously, and failing to do so may result in termination of the supply contract.

11. Guarantee period

The supplier guarantees the products and/or services delivered to COSENTINO against all defects, be they hidden or visible, design- or manufacture-related,

for a period of two years from the delivery date or the date the service is provided, or from the moment of discovery when a hidden fault is concerned.

During the guarantee period the supplier is obliged to replace or repair the elements shown to be defective.

The repair/replacement costs will be met exclusively by the supplier.

In the case that the repairs or adjustments are not completed in the time specified by COSENTINO, they may be completed by COSENTINO, or by a third party, the supplier being liable for the costs generated, and the guarantee period not being terminated in any case.

When it is required by COSENTINO the supplier must guarantee a minimum amount of backup stock necessary to secure the product/service delivery.

12. Sending and receiving conditions

When necessary for the execution of an order, all packets, boxes, parcels, etc. must have adequate packaging for their transport and storage, the supplier being responsible for any damage that occurs due to inadequate protection of goods.

The materials must be accompanied by a delivery note detailing the goods included in the order, and the order number to which it corresponds must be clearly visible.

13. Taxes

Where the products or services are provided by a Spanish supplier, COSENTINO will pay taxes payable in accordance with the tax regulations applicable from time to time. Where the goods or services are provided by foreign suppliers from outside Spain, tax will be applied in the following manner:

→ The supplier will meet the cost of all taxes, charges and levies of the country of origin of the goods or services, and of those that the goods pass through until they reach their destination, including taxes that can be applied in Spain (or in the relevant country of destination) to the profits resulting from such sales as well as the applicable withholding tax.
→ COSENTINO will assume responsibility for VAT, import duty and customs costs

of the imported products, except when the INCOTERM regulations agreed upon stipulate differently. The parties are obliged, reciprocally, to exchange all necessary documentation pertaining to the correct settlement of applicable taxes.

14. Industrial and intellectual property rights

The supplier irrevocably guarantees COSENTINO that they hold the necessary patents, licences and other industrial and intellectual property documentation required to complete the order. In the case that, due to the lack of any of the licences referred to previously, COSENTINO experiences any difficulty or suffers damages in the usage of the goods and/ or services supplied, the supplier must indemnify COSENTINO against any demand, refund, cost, responsibility, sanction, expense, loss, or professional fee that implicate COSENTINO as a consequence of failures attributable to the supplier.

15. Settlement

The causes of settlement set out in the contractual agreement are as follows:

→ Death or incapacitation caused by the supplier or the cessation of legal status in the case of legal persons.

→ The failure of the supplier to fulfil any of their obligations.

→ The verification on behalf of COSENTINO of any failing, by action or omission, relating to the observation of fiscal regulations, Social Security, workplace risk prevention, or the failure to accredit the subscription to and payment of the obligatory insurance premiums in order to comply with the corresponding section of these General Conditions.

→ The requesting of tender, voluntarily or forced, from the supplier or any other circumstance that might question the solvency of the Supplier.

In case of failure to comply, COSENTINO reserves the right to communicate the complete or partial recession of the purchase order or, where appropriate, the partial or complete suspension of the delivery. In any of the preceding situations, sufficient formal notification will be provided to the supplier.

16. Force majeure

Causes of force majeure will only be considered sufficient to relieve the parties of their obligations in the following conditions:

- Natural disasters that have been officially declared to be so.
- Damages caused by wartime violence, terrorist attacks, uprisings or revolts.
- Legal strikes that exceed the business domain of the supplier and whose termination does not depend on them.
- Inability to access delivery points due to official closure of the various possible access routes.

17. Compliance clause with ESG (Environmental, Social and Governance)

COSENTINO has decided to contribute to the achievement of the Sustainable Development Goals adopted by all UN Member States in 2015, as part of the 2030 Agenda, which sets out a 15-year plan to achieve the goals.

Accordingly, COSENTINO is committed, in its strategic plan to align its activities with the achievement of the following Sustainable Development Goals, hereinafter individually referred to as 'SDG' followed by the corresponding goal number:

·SDG 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all, regardless of age.

·SDG 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.

·SDG 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all.

·SDG 8: Promote continuous, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

·SDG 9: Industry, innovation and infrastructure.

·SDG 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable.

·SDG 12: Ensure sustainable consumption and production patterns.

·SDG 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts.

·SDG 17: Strengthen the means of implementation and revitalise the Global Partnership for Sustainable Development.

COSENTINO has integrated drivers into its approval process to ensure the risk and sustainable development of its supply chain, in alignment with the strategic SDGs to which it contributes. Moreover, these drivers have begun to be considered positively in decision making, favouring CONTRACTORS who have adopted sustainability in their organisation, production processes, services and their own supply chains.

The CONTRACTOR acknowledges that they are aware of the 2030 Agenda for Sustainable Development and undertakes to comply with it and, in particular, with the aforementioned SDGs, in the performance of their business activities and in the management of their relationships with third parties. More specifically, the CONTRACTOR undertakes, insofar as their professional activity allows them to do so, at least as follows:

E - ENVIRONMENT

1. Implement appropriate measures to ensure compliance with the environmental obligations required by the legislation in force.

S - SOCIAL

1. Develop sustainable consumption policies in the products generated by their company and supplied to end customers (specifications of materials, energy used, etc.).
2. Educate or inform their customers about the sustainable development practices applied to their products and services in order to avoid negative economic, social and environmental impacts.
3. Create and develop social action policies targeting the communities in which they operate.
4. Retrofit their infrastructures and redesign their production model to make it sustainable in the near future, using resources more efficiently and promoting the adoption of clean and environmentally sound technologies and industrial processes.
5. Ensure that their practices and

operations respect human rights and fundamental freedoms, at least in accordance with the International Bill of Human Rights and the principles relating to the eight core conventions of the International Labour Organisation (ILO). The CONTRACTOR shall also be responsible for the adoption of and compliance with the Occupational Health and Safety Standards in relation to the protection of child labourers and women; equal opportunities; the prohibition of discrimination; abuse and harassment; freedom of association and representation; forced labour; health and hygiene conditions; as well as the legislation in force regarding wages, pensions and social security contributions, insurance, taxes, etc., in relation to all workers hired in any capacity for the execution of the Agreement, required by the legislation in force and shall ensure the correct application of these standards throughout their value chain.

G - GOVERNANCE (COMPLIANCE)

In the performance of its business activities and the management of its relationships, COSENTINO complies with the highest legal and ethical standards set out in its Code of Ethics and Conduct, which is available to the CONTRACTOR. The CONTRACTOR declares to have read it and undertakes to comply with the same principles in the performance of its business activities and in the management of its relationships with third parties. Specifically, the CONTRACTOR undertakes to:

1. Comply with all applicable laws, statutes, regulations, codes and policies relating to anti-corruption in any jurisdiction. Refrain from making gifts, offers or promises that may corrupt or seek to harm, directly or indirectly, any authority belonging to international organisations, or any public official or employee of international, national or local institutions or companies, whether public or private, or for their own benefit or that of any other third party with the objective of causing an act or omission in the exercise of their public functions in order to obtain or maintain a firm contract or other irregular benefit or in favour of or from any other person who is relevant in connection with the

negotiation of contracts, the granting of licences, permits or other public or private authorisations.

2. Take all reasonable steps to prevent third parties under their control or influence, or acting on their behalf, from making said demands or proposals to the aforementioned officers and officials.
3. Comply with the regulations on the prevention of money laundering and terrorist financing. To this end, they declare that the resources used in the execution of this Agreement, as well as their income, come from lawful activities. In addition, they declare that they do not have negative records on national or international lists for the prevention of money laundering and/or terrorist financing, nor are they in one of the two categories of money laundering (conversion or movement).
4. Establish and maintain the necessary enforcement mechanisms to ensure compliance by their directors, officers, employees, agents or any other person acting on their behalf, directly or indirectly, with the applicable regulations and principles.

Inform COSENTINO immediately if they become aware of any events that violate the above rules or principles.

Penalties and termination of the agreement

COSENTINO reserves the right to carry out checks and monitoring activities during the term of the agreement and to request the CONTRACTOR reports on compliance with the standards and obligations set out in general terms in the following clause and specifically in the approval model (in the event that the CONTRACTOR must complete the approval process). Even if COSENTINO does not carry out such checks and control activities, the CONTRACTOR shall not be exempted from such compliance and, for this purpose, COSENTINO may request copies of all documents it deems appropriate and reserves the right to take the following measures:

Penalties:

In the event that COSENTINO finds discrepancies in the information provided by the CONTRACTOR in the ESG approval process, the CONTRACTOR shall be given a period not exceeding 30 days to rectify or justify the discrepancy. In the absence of a reply from the CONTRACTOR, COSENTINO reserves the right to penalise the CONTRACTOR by 0.5% for each month of delay in rectifying the discrepancy and up to a maximum of 2% of the total agreed amount.

Termination of the agreement:

In the event of non-compliance by the CONTRACTOR with the regulations and ethical principles generally referred to in this clause and with special attention to the following points, which are red lines in the approval process:

1. The CONTRACTOR is found to have been convicted for the use of forced labour, bonded labour or severe disciplinary measures.
2. The CONTRACTOR is found to have been penalised for non-compliance with social, labour or ethical legislation in the countries in which it operates.
3. The CONTRACTOR refuses to adhere to Cosentino's Code of Ethics, Conduct and Regulatory Compliance.
4. The CONTRACTOR refuses to adhere to the terms and principles of the IKEA IWAY STANDARD.
5. The CONTRACTOR is found to have been involved in criminal activities related to fair operating practices such as corruption, bribery, fraud, money laundering, property rights, anti-competitive behaviour, antitrust and anti-dumping practices and/or unfair competitive advantages.

COSENTINO shall be entitled to unilaterally terminate this agreement and shall be released from its commitments and obligations towards the CONTRACTOR. Furthermore, the CONTRACTOR shall indemnify and hold COSENTINO harmless from all possible consequences of the breach (consequential damages and loss of profits). COSENTINO reserves the right to take any other legal action it deems appropriate.

18. Personal data protection

In compliance with the current legal framework in matters of data protection, we inform you that the underlying personal data of these conditions will be included in a file under the liability of COSENTINO, with registered address Ctra. Baza a Huércal – Overa, Km. 59 – 04860 Cantoria (Almería), for purposes of managing business relations.

Likewise, the Parties ensure compliance with the duty of information regarding their employees whose personal data is communicated between the Parties in order to maintain and fulfil the contractual relationship.

The legal basis that legitimises the processing of the data of the interested Parties is the need for the entering into and execution of this contract, as well as the lawful interest of the Controller.

The retention period of their data will be 15 years in order to comply with the legal obligations of the company. However, they may exercise their rights of access, rectification, abolition, objection, limitation and portability by means of written communication to the address provided or to the Data Protection Officer gdpr@cosentino.com providing a photocopy of their Spanish National ID card or equivalent document, and indicating the right that is requested. Likewise, if they consider their personal data protection rights to be violated, they may file a claim with the Spanish Data Protection Agency (www.aepd.es) or any other entity that is competent in this matter.

19. Jurisdiction And Applicable Law

Jurisdiction.

The parties agree that any dispute or conflict that may arise from the interpretation, compliance, execution or resolution of this contract shall be submitted, as a preliminary matter, to a procedure of direct negotiation between the parties, in accordance with the provisions of Article 4 of Law 1/2025, of 7 February, on organisational efficiency in the public justice service.

Such negotiation shall be initiated by written notification sent by either party to the other, specifying the matters in dispute. The parties undertake to participate in good faith in this process for a minimum period of 30 calendar days from receipt of the notification, unless they agree to a different period in writing.

If no agreement is reached through the aforementioned negotiation procedure, the parties expressly submit, waiving any other jurisdiction that may apply, to the jurisdiction of the Courts and Tribunals of Almería, for the resolution of any dispute or litigious issue that may arise from the interpretation and/or execution of this Contract.

Applicable Law

All the provisions of this Contract shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of Spain. All rights and responsibilities, whether explicit or implicit, arising from the terms and conditions of this contract shall be interpreted in accordance with those laws.

COSENTINO's subsidiary and the Supplier, although COSENTINO may request any type of any type of measure tending to the satisfaction of its interests before a different jurisdiction.

20. Order of precedence

In the case of a contradiction between these General Purchase Conditions and the specific conditions that have been agreed with the supplier, the latter will predominate.

COSENTINO®

Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59 / 04850
Cantoria - Almería (España) / Tel.: +34 950 444 175
info@cosentino.com / www.cosentino.com
 GrupoCosentino  @GrupoCosentino

REV. 04 05/2025